

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 544/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

นายเชิด แก้วเนตร

จำเลย

นายเชิด แก้วเนตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปี และผิดตามมาตรา 371ปรับ 100 บาท ฯลฯ ข้อหาอื่นให้
ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 82)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 350,000 บาท (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุอันควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุอันควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>